

ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารตึกแถว ๒ ชั้น โดยใช้เป็นที่อยู่อาศัย และประกอบการค้า ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทำการดัดแปลงอาคารดังกล่าวโดยก่อผนังอิฐมวลเติมแผ่นขนาดกว้าง ๕ เมตร สูง ๓ เมตร จำนวน ๓ ผนัง บริเวณด้านหน้าอาคารพิพาท และมีหลังคาโครงเหล็กปกคลุมยื่นออกมาด้านหน้าเกินขอบผนังทั้ง ๓ ผนัง เพื่อนำสินค้าออกวางจำหน่าย การดัดแปลงดังกล่าวทำให้มีพื้นที่ว่างลดลงจากเดิมเหลือ ๒๔ ตารางเมตร หรือ ๑๑.๒ ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ชั้นที่ ๑ ที่มากที่สุดของอาคาร และอาคารอยู่ห่างจากกึ่งกลางถนนศรีบูรพาด้านหน้าอาคาร ๕.๔๕ เมตร อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่มีพื้นที่ว่างของอาคารขัดกับข้อ ๓๓^{๑๗} (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกรณีที่มีการกระทำตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงนั้นได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นอกจากนี้ การดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีทำให้มีระยะถอยร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะที่มีความกว้างไม่ถึง ๑๐ เมตร ขัดกับข้อ ๔๑ วรรคสอง (๑)^{๑๘} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ฯ แม้ว่ากรณีนี้ผู้ฟ้องคดีอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อ ๔๑ วรรคสอง (๑) ของกฎกระทรวงดังกล่าว โดยตัดผนังที่ดัดแปลงบางส่วนออกไปให้มีระยะห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ ๖ เมตร ก็ตาม แต่ก็มิได้ทำให้อาคารของผู้ฟ้องคดีมีพื้นที่ว่างถูกต้อง

^{๑๗-๑๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๓ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่มากที่สุดของอาคาร

(๒) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วย ต้องมีที่ว่างตาม (๑)

ข้อ ๔๑

ฯลฯ

ฯลฯ

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามข้อ ๓๓ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงเดียวกัน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ตามแบบ ช. ๑ /ช. ๒ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ตามคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ ค. ๑๐) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๐ จึงไม่ถูกต้อง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสองฉบับ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่ง ให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงทั้ง ๓ ผัง ให้ถูกต้องต่อไป อันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย เมื่อต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงทั้ง ๓ ผัง ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่จะต้องปฏิบัติตามนั้นตามมาตรา ๕๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ คำสั่ง ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขัดด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๔๒-๑๐๔๓/๒๕๖๑)

อาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออก คำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขอ อนุญาตหรือดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาทให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคาร ค.ส.ล. ขนาดประมาณ ๖ x ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ปลูกสร้างบนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) (เฉพาะส่วน) เลขที่ ๒๗๕๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่ได้ขออนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่ง ที่ ปช ๕๒๘๐๑/๑๐๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย และได้ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารต่อจนแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง ที่ ปช ๕๒๘๐๑/๑๔๘๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร (กรณีกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต) และคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒



ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารพิพาทตั้งอยู่ ห่างจากฝั่งทะเลไม่ถึง ๑๒ เมตร โดยวัดจากหลักหมุดของสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๓ สาขาประจวบคีรีขันธ์ บักไว้เพื่อแสดงตำแหน่งที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดเข้ามาในแผ่นดิน การก่อสร้าง อาคารของผู้ฟ้องคดีจึงตั้งอยู่ในเขต ๑๒ เมตร จากแนวชายฝั่งทะเล ขัดต่อข้อ ๔๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบด้วยกฎหมาย จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดประมาณ ๖ x ๑๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง บนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๗๕๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการ ตรวจสอบระยะร่นถอยของอาคารพิพาทแล้วเห็นว่า อาคารพิพาทด้านทิศตะวันออกติดกับทะเล และห่างจากชายฝั่งทะเล คือ บริเวณที่เป็นชายตลิ่งอันเป็นพื้นที่ที่ดินที่จมอยู่ใต้น้ำในขณะที่มีน้ำขึ้น และอยู่เหนือน้ำในขณะที่มีน้ำลงน้อยกว่า ๑๒ เมตร จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔๒ วรรคสอง^{๑๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ติดกับแนวชายฝั่งทะเล โดยมีความยาวของที่ดินระหว่างชายฝั่งทะเลจดแนวเขตถนนชายหาดบ้านกรูด (สายกลางอ่าว-หนองมกง) ๑๒.๖๐ เมตร หากต้องเว้นระยะจากแนวชายฝั่งทะเล ๑๒ เมตร จะทำให้เหลือ ความกว้างของที่ดินเพียง ๖๐ เซนติเมตร การก่อสร้างอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทได้ โดยไม่ต้องออกคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาต หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาท

^{๑๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทให้เสร็จภายใน ๔๕ วัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ยอมเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑/๒๕๖๒)

การตัดแปลงอาคารทาว์นเฮาส์ ๒ ชั้น ซึ่งถือเป็นบ้านแถวตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยการต่อเติมอาคารบริเวณที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังของอาคารจนเต็มพื้นที่ ทำให้อาคารไม่มีที่ว่างตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ เป็นกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารส่วนที่ตัดแปลงบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทาว์นเฮาส์ เลขที่ ๙๐/๖๔๕ หมู่บ้าน ด. และได้ทำการต่อเติมอาคารบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของอาคารดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบ้านข้างเคียง และได้รับอนุญาตจากโครงการหมู่บ้าน ด. แล้วต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เข้าตรวจสอบอาคารของผู้ฟ้องคดีตามคำร้องเรียนของเจ้าของอาคารข้างเคียงแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีต่อเติมอาคารบ้านพักเต็มพื้นที่โดยมิได้ดำเนินการขออนุญาตต่อเติมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร คำสั่งที่ ๐๐๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร และคำสั่งที่ ๐๐๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้รื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและในเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้ถูกต้อง หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งที่ ๐๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารและผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์แล้ว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้ถูกต้องต่อไปอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๐๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิอุทธรณ์ แต่ครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้อง



ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีดัดแปลงอาคารทาวเฮาส์ ๒ ชั้น เนื้อที่ ๑๘ ตารางวา เลขที่ ๙๐/๖๔๕ ซึ่งถือเป็นบ้านแถวตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยได้ทำการต่อเติมอาคารเติมพื้นที่ว่างด้านหน้าของอาคารเดิมให้มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และต่อเติมอาคารเติมพื้นที่ว่างด้านหลังของอาคารเดิมให้มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด ๒.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การก่อสร้างดัดแปลงอาคารดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดัดแปลงต่อเติมอาคารดังกล่าวทำให้ไม่มีบริเวณพื้นที่ว่างเหลืออยู่ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อ ๓๓ และข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง^{๒๑} ของกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ แม้จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านข้างเคียงให้ก่อสร้างดัดแปลงก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารออก โดยให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

^{๒๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย

๑.๑

๑.๒

^{๒๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๖ บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๑.๓

๑.๔



ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕/๒๕๖๒)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีอื่น ๆ

- การออกคำสั่งลงโทษผู้ได้รับอนุญาตขับรถรับส่งผู้โดยสารภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยให้พักการให้บริการในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตลอดไป

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ามีกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) รับส่งผู้โดยสารภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพฤติการณ์ให้เงินกับพนักงานเขียนตั๋วโดยสาร อันเป็นการกระทำความผิดระเบียบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะจึงมีคำสั่งลงโทษผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว โดยให้พักการให้บริการผู้โดยสารในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตลอดไป แม้ว่าจะไม่มีบทกฎหมายใดในพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้มีการออกคำสั่งดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการเพื่อให้มีคำสั่งข้างต้น เป็นการใช้อำนาจดำเนินการทำอากาศยานตามที่กฎหมายกำหนด ผู้มีอำนาจจึงอาจพิจารณาให้มีการออกคำสั่งอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจนั้นได้ และโดยที่การให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ถือเป็นการให้บริการหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการทำอากาศยานประเภทหนึ่ง ตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย การให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ของผู้ฟ้องคดี จึงถือเป็นการกระทำที่



ผิดระเบียบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผลให้ต้องรับผิดชอบยกเลิกการเป็นสมาชิก การที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะมีคำสั่งลงโทษผู้กระทำผิดระเบียบ ข้างต้น ด้วยการให้พักการให้บริการในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตลอดไป จึงเป็น การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ได้รับคำสั่ง แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีอาชีพขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) รับส่งผู้โดยสารภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับผู้ประกอบการส่วนบริหารระบบขนส่งสาธารณะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ประกอบการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยได้รับอนุญาตให้ขับรถรับส่งผู้โดยสารภายในพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้พักการให้บริการในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตลอดไป เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์จ่ายเงินให้กับพนักงานเขียนตัวโดยสาร อันเป็นการกระทำผิดระเบียบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ห้ามพนักงานเรียกเก็บเงินจากผู้ขับขี่แท็กซี่โดยเด็ดขาด ถ้าตรวจพบ มีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยผู้ให้ต้องรับผิดชอบยกเลิกการเป็นสมาชิก ส่วนผู้รับจะถูกลงโทษปรับ ๖ เดือน อ้างว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะจ่ายเงินให้กับพนักงานเขียนตัวโดยสารตามที่ถูกกล่าวหา เพียงแต่ได้หยิบตัวออกจากกระเป๋าเสื้อส่งให้พนักงานเขียนตัวโดยไม่ได้สังเกตว่ามีเงินติดไปกับตัวด้วย ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพนักงานเขียนตัวโดยสารว่ามีเงินจำนวน ๖๐ บาท ติดไปกับตัวดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาดรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวและไม่มีเงินชำระค่าเช่าซื้อรถ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์รับจ้างสาธารณะเข้าไปให้บริการรับส่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์รับจ้างสาธารณะรับส่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตามปกติตลอดไป รวมทั้งให้ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า พบเห็นการจ่ายเงินให้กับพนักงานเขียนตัวโดยสารของผู้ฟ้องคดี โดยนำธนบัตรใบละ ๒๐ บาท จำนวน ๓ ใบ เป็นเงิน ๖๐ บาท และตัวส่วนที่ ๔ ของผู้โดยสารให้กับพนักงานเขียนตัวโดยสาร และนำสิ่งของดังกล่าววางไว้บนเก้าอี้นั่งด้านหลังพนักงานเขียนตัวโดยสาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การว่า ในระหว่างการให้บริการผู้โดยสารในวันข้างต้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นตัวส่งให้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ



แต่ไม่ทราบว่ามีเงินติดไปด้วย โดยให้เหตุผลว่าเงินดังกล่าวเตรียมไว้สำหรับเป็นค่าทางด่วน ส่วนพนักงานเขียนตัวโดยสารได้ให้การว่า ในระหว่างปฏิบัติงานเขียนตัวปลายทางให้กับผู้โดยสารบริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินมาวางไว้ด้านหลังเก้าอี้ที่ตนนั่งอยู่ แต่หลังจากนั้นผู้ร้องเรียนได้นำเงินดังกล่าวพร้อมตัวส่วนที่ ๔ ไป ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีและพนักงานเขียนตัวโดยสารจะให้การไม่สอดคล้องกันว่าธนบัตรใบละ ๒๐ บาท จำนวน ๓ ใบ และตัวส่วนที่ ๔ ของผู้โดยสาร อันเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียนถูกวางอยู่ที่บริเวณใด แต่จากการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยอมรับว่ามีธนบัตรใบละ ๒๐ บาท จำนวน ๓ ใบ ติดไปกับตัวโดยสารจริง โดยอ้างว่าเงินที่ติดไปนั้นเป็นเงินที่เตรียมไว้สำหรับจ่ายค่าทางด่วน กรณีจึงต้องฟังว่าพบเงินของผู้ฟ้องคดีอยู่บริเวณการปฏิบัติงานของพนักงานเขียนตัวโดยสารจริง โดยไม่ปรากฏเหตุอันควรเชื่อได้ว่าโดยปกติจะมีการผิดพลาดหรือหลงลืมได้เช่นนั้น เพราะผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงข้อห้ามในเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวประกอบกันแล้วฟังได้ว่า ได้มีการให้เงินกับพนักงานเขียนตัวโดยสารจริง ซึ่งการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตลอดจนการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักการให้บริการในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตลอดไปนั้น เป็นการใช้อำนาจในการดำเนินกิจการท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองอำนาจไว้ และแม้ว่าตามมาตรา ๓^๑ แห่งพระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จะไม่ได้บัญญัติให้มีการออกคำสั่งดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่การที่จะใช้อำนาจดำเนินกิจการท่าอากาศยานได้นั้น ผู้มีอำนาจก็อาจพิจารณาให้มีการออกคำสั่งอันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจได้ ดังนั้น เมื่อการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ถือเป็นการให้บริการหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยานประเภทหนึ่งตามบทนิยาม มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันถือเป็นการกระทำความผิดระเบียบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ห้ามพนักงานเรียกเก็บเงินจากผู้ขึ้นขึ้นแท็กซี่โดยเด็ดขาด ถ้าตรวจพบ มีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้ต้องรับผิดชอบยกเลิกรหัส ผู้รับต้องรับผิดชอบรับและห้ามเข้าปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้พักการให้บริการในเขต

^๑ พระราชบัญญัติการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“กิจการท่าอากาศยาน” หมายความว่า กิจการจัดตั้งสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน การจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการในลานจอดอากาศยาน การให้บริการช่างอากาศ และการให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอากาศยาน ผู้ประจำหน้าที่ สินค้า พัสดุภัณฑ์ ผู้โดยสาร และลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ รวมตลอดถึง การให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ



ทำอากาศยานสุวรรณภูมิตลอดไป จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็น
การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๓๘๖/๒๕๖๒)



บทที่ ๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

กรณีที่มีการฟ้องขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะห่างของสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาลซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนำมาใช้ในการพิจารณาคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงงานของผู้ฟ้องคดี และศาลปกครองได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมย่อมต้องพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายระเบียบที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอ โดยไม่อาจนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะห่างการตั้งโรงงานน้ำตาลที่ถูกเพิกถอนแล้วนั้นมาใช้ในการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ และไม่อาจนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลที่มีผลใช้บังคับภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นคำขอมาใช้เพื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตน้ำตาล มีความประสงค์ที่จะย้ายที่ตั้งโรงงานซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เสนอให้ผู้ฟ้องคดีย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำตาลจากอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ไปตั้งใหม่ที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แต่เนื่องจากแหล่งน้ำดิบในบริเวณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงาน จากอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปตั้งใหม่ที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา เนื่องจากติดขัดเรื่องหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับระยะห่างของสถานที่ตั้งระหว่างโรงงานที่จะย้ายไปตั้งใหม่กับสถานที่ตั้งโรงงานที่มีอยู่เดิม ซึ่งต้องมีระยะทางห่างกันในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร โดยวัดระยะห่างเชิงเส้นตรง จนเป็นเหตุให้สมาคมเกษตรกรชาวด่านบูรพา สมาคมเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว และเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดสระแก้ว รวม ๗๓๕ คน นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การตั้งหรือย้ายสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาลที่จะตั้งใหม่ดังกล่าว และต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๑๑๘/๒๕๕๘ โดยพิพากษาให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าว และให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาคำขอย้ายที่ตั้งโรงงานน้ำตาลของผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ต่อมาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคำขอของผู้ฟ้องคดีขัดต่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากสถานที่ที่ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ของผู้ฟ้องคดี มีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก อันเป็นโรงงานน้ำตาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่ก่อนแล้วไม่ถึง ๕๐ กิโลเมตร จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาล ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๑๑๘/๒๕๕๘ ให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้โรงงานที่จะตั้งใหม่ต้องมีระยะห่างจากที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิมในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร โดยให้มีผลนับแต่วันออกหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะห่างการตั้งโรงงานน้ำตาลมาพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาลของผู้ฟ้องคดีได้ และไม่อาจนำหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นคำขอมาใช้เพื่อพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาลของผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำประกาศดังกล่าวมาพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงงานน้ำตาล จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิจารณาคำพิพากษาคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคำขอเพื่อยกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗^๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามกฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๒๕/๒๕๖๒)

^๑ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะย้ายโรงงานไปยังที่อื่น ให้ดำเนินการเสมือนการตั้งโรงงานใหม่



๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุขโรค

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุขโรค

- การบำรุงรักษาและดูแลระบบระบายน้ำ

ปัญหาน้ำท่วมมีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องย่อมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาเลือกใช้วิธีการตามที่เห็นสมควร โดยที่ศาลไม่อาจเข้าไปใช้ดุลพินิจแทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้หนึ่งเจตต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยได้เลือกแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมในการแก้ปัญหาแล้ว แม้จะไม่ใช่วิธีทางเดียวกับที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสนอและยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่ได้ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านสุขสวัสดิ์วิลล่า ๕ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์การค้าท่ารถ และหมู่บ้านที่ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวอย่างถาวร โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ จำนวน ๕ จุด ดังนี้ (๑) ปากทางเข้าหมู่บ้านจำเริญม ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านสุขสวัสดิ์วิลล่า ๕ (๒) ด้านทิศตะวันออกของถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ เชื่อมกับถนนเอกมหาชัย (๓) ทางเข้าหมู่บ้านสุขสวัสดิ์วิลล่า ๕ เยื้องกับห้างสรรพสินค้าเดอะวอล์ค (๔) บริเวณตึก ๕ ชั้น แยกทางเข้าชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์การค้าท่ารถ



และ (๕) ให้วางท่อระบายน้ำหรือทำตะแกรงกักน้ำเพื่อรองรับน้ำด้านถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑ เชื่อมกับถนนเอกมหาราชย์ไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชนสุขสวัสดิ์ และศูนย์การค้าท่ารถ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องเรียนปัญหาน้ำท่วม ในบริเวณพิพาทจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก บนถนนสายสุทศเทพ (ถนนทางเข้าหมู่บ้านจำเริญ) ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของหมู่บ้านสุขสวัสดิ์วิลล่า ๕ ที่ผู้ฟ้องคดี ฟ้องอาศัย เพื่อรองรับน้ำที่ไหลมาจากภูเขาโกรกพม่าและชุมชนที่อยู่ด้านทิศเหนือ รวมทั้งได้ปรับปรุง พื้นผิวการจราจร ได้เชื่อมต่อระบบระบายน้ำดังกล่าวเข้ากับระบบระบายน้ำริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๑๗ และได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร ขนานคู่กับ ทางหลวงข้างต้น เพื่อรองรับน้ำฝนและน้ำที่ไหลมาจากถนนสุทศเทพและภูเขาโกรกพม่า โดยพยายามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าวเรื่อยมา ปรากฏตามรายงานการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ เทศบาลนคร นครสวรรค์ยังได้เสนอโครงการวางท่อระบายน้ำรอบอุทยานสวรรค์เพื่อเป็นที่รองรับน้ำ จากบริเวณพิพาทและบริเวณศูนย์การค้าท่ารถให้ไหลลงอุทยานสวรรค์เพื่อลงสู่แม่น้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดหางบประมาณ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้นิ่งเฉยต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยได้เลือกแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมในการ แก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งแม้จะไม่ใช่วิธีเดียวเท่ากับที่ผู้ฟ้องคดีเสนอก็ตาม และแม้การก่อสร้างทาง หรือทางระบายน้ำจะถือเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ และการดำเนินการจัดให้มีและบำรุง ทางระบายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล อันเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕๓ (๕)^๑ ประกอบกับมาตรา ๕๖ (๑)^๒ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๖ (๒)^๓ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

^{๑-๒} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่การที่จะใช้แนวทางใดในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและจะดำเนินการเมื่อใดนั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น แผนงานโครงการ งบประมาณ การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปใช้ดุลพินิจดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับเมื่อพิจารณาปัญหาการน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข อันได้แก่ สภาพทำเลที่ตั้งเป็นที่ลุ่มต่ำ ล้อมรอบด้วยภูเขาและทางหลวงแผ่นดินสองสาย อีกทั้ง ผู้อยู่อาศัยรอบ ๆ บริเวณดังกล่าวต่างก็ได้ถมที่ดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เมื่อรวมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนัก จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทอระบายน้ำระบายน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนแล้ว แม้จะยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการแก้ไขปัญหาการน้ำท่วมในพื้นที่พิพาท

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง^๔ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง^๕ และมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงหรือทำหรือแก้ทางระบายน้ำ

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔-๕} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่การทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง มีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงหรือทำหรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสีเขียวตลอด การป้องกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจรด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกีดกันหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำที่ติดต่อกับเขตทางหลวงหรือทางน้ำที่ไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง

ฯลฯ

ฯลฯ



ออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมบริเวณพิพาทจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประสานงานกับเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อให้จัดทำท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตามจุดที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ดำเนินการหรือกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อป้องกันน้ำจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๗ ไม่ให้ไหลเข้าสู่ชุมชนสุขสวัสดิ์ ศูนย์การค้าท่ารถ โดยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ๕ จุด ประกอบกับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมมือกันวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวอยู่เรื่อยมา โดยจะเห็นจากการที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปแล้วบางส่วน และกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เหลือ โดยมีการจัดทำแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพิพาท ปรากฏตามรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหา แต่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวตามสมควรตามอำนาจหน้าที่ตลอดมา แม้จะยังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทั้งหมดก็ตาม ประกอบกับปัญหาน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพทำเลที่ตั้งดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ตลอดจนมีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข เมื่อรวมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนัก จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ท่อระบายน้ำต่าง ๆ ระบายน้ำไม่ทัน ปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากการเพิกเฉยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ติดตั้งแกวักน้ำด้านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ บริเวณทางเข้าออกศูนย์การค้าท่ารถเพิ่ม นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอหรือไม่นั้น ย่อมเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณาดำเนินการเลือกใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เห็นสมควร แม้จะไม่ตรงกับคำขอของผู้ฟ้องคดีและไม่อาจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ก็ตาม แต่ก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่พิพาท พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๑๐-๑๒/๒๕๖๒)



๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบไฟฟ้า

ในการดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าไปในที่ดินของเอกชนนั้น หากการไฟฟ้าได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินเดิมโดยชัดแจ้งแล้ว ผู้ที่ซื้อที่ดินดังกล่าวย่อมต้องทราบถึงสภาพทางกายภาพของที่ดิน และต้องยอมรับไปซึ่งภาระที่ติดติดกับที่ดินนั้น แม้ผู้ซื้อที่ดินจะขอให้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้างดงกล่าวออกจากที่ดินของตนเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้อีกต่อไป แต่เมื่อข้อเท็จจริงในขณะที่มีการขอให้รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าปรากฏว่ายังคงมีผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดมา และไม่มีเหตุที่จะต้องงดจ่ายไฟฟ้าตามกฎหมาย การไฟฟ้าจึงชอบที่จะคงไว้ซึ่งเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าในที่ดินดังกล่าวจนกว่าความจำเป็นในการใช้กระแสไฟฟ้าในที่ดินดังกล่าวหมดลง การที่การไฟฟ้าไม่ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าออกจากที่ดินตามคำขอ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีทั้งบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ในซอยพัฒนาการ ๑๐ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามประสงค์จะรื้อถอนอาคารพาณิชย์จำนวน ๗ คูหาบนที่ดินดังกล่าว และได้รับใบอนุญาตให้รื้อถอนอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนอาคารให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากมีสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยึดติดบริเวณใต้ชายคาของอาคารพาณิชย์ที่จะทำการรื้อถอน ซึ่งพาดผ่านเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไปให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ขอให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รื้อสายเชื่อมโยงไฟเมนใต้ชายคาและสายไฟฟ้าที่อยู่บนอาคารพาณิชย์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำการรื้อถอนสายไฟฟ้าออกจากใต้ชายคาอาคารพาณิชย์แล้วนำไปติดกับสายเมนหลักพาดผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในซอยพัฒนาการ ๑๐ ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อาคารพาณิชย์ดังกล่าวเป็นที่ติดยึดเพื่อเกาะเกี่ยวสายไฟฟ้าหรือพาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามไปให้บริการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในซอยพัฒนาการ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซื้อที่ดินและอาคารพาณิชย์ดังกล่าวมาโดยมีความประสงค์

